



**PUTUSAN**

**Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO;**
- Tempat Lahir : Surabaya;
- Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 31 Juli 1993;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Sambiarum Gang 1 Blok 51-A No.3, RT.001, RW.006, Kelurahan Sabikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama Lengkap : **MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO;**
- Tempat Lahir : Surabaya;
- Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 06 Oktober 1991;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2026;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 23 Maret 2026;

*Hal.1 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2026 sampai dengan tanggal 22 April 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2026 sampai dengan tanggal 21 April 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan tanggal 16 Mei 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2026 sampai dengan tanggal 15 Juli 2026;

Terdakwa didampingi Fariji, S.H., Fardiansyah, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum LACAK yang berkantor di Jalan Makam Pahlawan No. 120 Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 673/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 4 Mei 2026;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 17 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 17 April 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO** dan **TERDAKWA II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO** dan **Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO** dan **Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO** masing-masing dengan Kategori VI yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 6 (enam) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat netto sejumlah  $\pm$  1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873;  
**Dirampas untuk Negara**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan yang sering-an-ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-1310/Tg.Prk/04/2026 tanggal 2 April 2026 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO** bersama-sama dengan **Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO**, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2026 atau setidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat di Jl. Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO yang baru kembali dari tempatnya bekerja kemudian pergi ke rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Sesampainya disana, Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO melalui 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO kemudian menghubungi Sdr. CANDRA (masuk daftar pencarian orang) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan konsumsi pribadi yang dibayar oleh Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disampaikan oleh Sdr. CANDRA (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang sebelumnya telah diranjau di dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam pot bunga di bawah sebuah batu. Namun, saat itu para Terdakwa justru menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berdasarkan arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) agar para Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II untuk membagi narkoba sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO);
- Bahwa kemudian sesuai arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) narkoba tersebut dibagi oleh para Terdakwa menjadi 3 (tiga) poket menjadi:
  1. 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram yang merupakan pesanan Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO dan kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama dengan Sdr. NYOMAN, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).
  2. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan oleh Sdr. NYOMAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 sekitar jam 23.00 WIB ke daerah Wiyung, Surabaya setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan para Terdakwa, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).
  3. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan ke Sdr. GUNAWAN (DPO) oleh Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 sekitar jam 23.30 Wib ke rumah Sdr. GUNAWAN (DPO) yang beralamat di Jl. Bungkal Gang 2, RT.3, RW.4, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dikirim ke Sdr. GUNAWAN (DPO) dikarenakan terdapat

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluhan dari Sdr. GUNAWAN (DPO) perihal berat sabu yang tidak sesuai perjanjian sekaligus juga meminta uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. GUNAWAN (DPO). Atas arahan tersebut, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO dan Sdr. GUNAWAN (DPO) bertemu di sebuah Alfamart yang beralamatkan di Bungkal, Kelurahan Sambikerep, Kec. Lakarsantri, Surabaya dan Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO kembali menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Sdr. GUNAWAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jl. Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi ARFIAN PAKARTI dan Saksi LEYNISSTYAWAN OKTAVI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat perihal dugaan adanya penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Shabu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO yang mana petugas menemukan serta mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm$  1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram yang merupakan poket narkoba yang sebelumnya diterima dari Sdr. GUNAWAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang mana dari pengembangan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00580/NNF/2026 tanggal 30 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Fita ADELLIA, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01484/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,419 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01484/2026/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa dari perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah mendapatkan kelebihan narkotika jenis shabu dari Sdr. CANDRA (DPO) untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO** bersama-sama dengan **Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO**, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2026 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2026 bertempat di rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. CANDRA (DPO) yang sebelumnya telah diranjau di dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam pot bunga di bawah sebuah batu sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II untuk membagi narkotika sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO).
- Bahwa kemudian sesuai arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) narkotika tersebut dibagi oleh para Terdakwa menjadi 3 (tiga) poket menjadi:
  1. 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram yang merupakan pesanan Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO dan kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama dengan Sdr. NYOMAN, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).
  2. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan oleh Sdr. NYOMAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 sekitar jam 23.00 WIB ke daerah Wiyung, Surabaya setelah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan para Terdakwa, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).
  3. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan ke Sdr. GUNAWAN (DPO) oleh Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 sekitar jam 23.30 Wib ke rumah Sdr. GUNAWAN (DPO) yang beralamat di Jl. Bungkal Gang 2, RT.3, RW.4, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jl. Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi ARFIAN PAKARTI dan Saksi LEYNISSTYAWAN OKTAVI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat perihal dugaan adanya penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis Shabu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO yang mana petugas menemukan serta mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm$  1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram yang merupakan

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian poket narkoba yang sebelumnya pernah diberikan kepada Sdr. GUNAWAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang mana dari pengembangan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00580/NNF/2026 tanggal 30 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si., dan Fita ADELLIA, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 01484/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,419$  gram;  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01484/2026/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARFIAN PAKARTI SUSILO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, saksi Arfian Pakarti Susilo dan saksi Leynisstyawan Oktavi yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat perihal dugaan adanya penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Shabu kemudian setelah melakukan rangkaian penyelidikan saksi Arfian Pakarti Susilo dan saksi Leynisstyawan Oktavi yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram yang merupakan poket narkoba yang sebelumnya diterima dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana dari pengembangan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. CANDRA (DPO).

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak:

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. CANDRA (DPO) yang berawal dari memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan konsumsi pribadi yang dibayar oleh Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disampaikan oleh Sdr. CANDRA (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang sebelumnya telah diranjau di dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam pot bunga di bawah sebuah batu. Namun, saat itu para Terdakwa justru menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berdasarkan arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) agar para Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II untuk membagi narkoba sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. LEYNISSTYAWAN OKTAVI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, saksi Arfian Pakarti Susilo dan saksi Leynisstyan Oktavi yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penangkapan terhadap

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat perihal dugaan adanya penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Shabu kemudian setelah melakukan rangkaian penyelidikan saksi Arfian Pakarti Susilo dan saksi Leynisstyawan Oktavi yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram yang merupakan poket narkoba yang sebelumnya diterima dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana dari pengembangan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak:
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. CANDRA (DPO) yang berawal dari memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan konsumsi pribadi yang dibayar oleh Terdakwa I CATUR PUTRA PAMUNGKAS dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disampaikan oleh Sdr. CANDRA (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang sebelumnya telah diranjau di dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam pot bunga di bawah sebuah batu. Namun, saat itu para Terdakwa justru menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berdasarkan arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) agar para Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II untuk membagi narkoba sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2026, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00580/NNF/2026 tanggal 30 Januari 2026, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 01484/2026/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,419$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS Bin SUTANTORO

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Terdakwa I telah ditangkap dan digeledah oleh

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby





saksi Arfian Pakarti Susilo dan saksi Leynisstyawan Oktavi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS yang baru kembali dari tempatnya bekerja kemudian pergi ke rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Sesampainya disana, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS melalui 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN kemudian menghubungi Sdr. CANDRA (masuk daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan konsumsi pribadi yang dibayar oleh Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disampaikan oleh Sdr. CANDRA (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang sebelumnya telah diranjau di dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam pot bunga di bawah sebuah batu. Namun, saat itu para Terdakwa justru menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berdasarkan arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) agar para Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN untuk membagi narkoba sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) narkoba tersebut dibagi oleh para Terdakwa menjadi 3 (tiga) poket yaitu;
  - a. 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram yang merupakan pesanan Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dan kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama dengan Sdr. NYOMAN, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).
  - b. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan oleh Sdr. NYOMAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 sekitar jam

*Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB ke daerah Wiyung, Surabaya setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan para Terdakwa, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).

- c. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan ke Sdr. GUNAWAN (DPO) oleh Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 sekitar jam 23.30 Wib ke rumah Sdr. GUNAWAN (DPO) yang beralamat di Jl. Bungkal Gang 2, RT.3, RW.4, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dikirim ke Sdr. GUNAWAN (DPO) dikarenakan terdapat keluhan dari Sdr. GUNAWAN (DPO) perihal berat sabu yang tidak sesuai perjanjian sekaligus juga meminta uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. GUNAWAN (DPO). Atas arahan tersebut, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dan Sdr. GUNAWAN (DPO) bertemu di sebuah Alfamart yang beralamatkan di Bungkal, Kelurahan Sambikerep, Kec. Lakarsantri, Surabaya dan Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS kembali menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynisstyan Oktavi yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat perihal dugaan adanya penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Shabu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS yang mana petugas menemukan serta mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm$  1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram yang merupakan poket narkoba yang sebelumnya diterima dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Bahwa selanjutnya Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynisstyan Oktavi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana dari pengembangan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kelebihan narkoba jenis sabu dari Sdr. Candra (DPO) yang dikonsumsi oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan pada diri para Terdakwa;

Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN Bin HARIYANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh saksi Arfian Pakarti Susilo dan saksi Leynisstyawan Oktavi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS yang baru kembali dari tempatnya bekerja kemudian pergi ke rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Sesampainya disana, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS melalui 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN kemudian menghubungi Sdr. CANDRA (masuk daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan konsumsi pribadi yang dibayar oleh Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disampaikan oleh Sdr. CANDRA (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang sebelumnya telah diranjau di dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam pot bunga di bawah sebuah batu. Namun, saat itu para Terdakwa justru menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berdasarkan arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) agar para Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN untuk membagi narkotika sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) narkotika tersebut dibagi oleh para Terdakwa menjadi 3 (tiga) poket yaitu;

- a. 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram yang merupakan pesanan Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dan kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama dengan Sdr. NYOMAN, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).
- b. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan oleh Sdr. NYOMAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 sekitar jam 23.00 WIB ke daerah Wiyung, Surabaya setelah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan para Terdakwa, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).
- c. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan ke Sdr. GUNAWAN (DPO) oleh Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 sekitar jam 23.30 Wib ke rumah Sdr. GUNAWAN (DPO) yang beralamat di Jl. Bungkal Gang 2, RT.3, RW.4, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) untuk mengambil kembali narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikirim ke Sdr. GUNAWAN (DPO) dikarenakan terdapat keluhan dari Sdr. GUNAWAN (DPO) perihal berat sabu yang tidak sesuai perjanjian sekaligus juga meminta uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. GUNAWAN (DPO). Atas arahan tersebut, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dan Sdr. GUNAWAN (DPO) bertemu di sebuah Alfamart yang beralamatkan di Bungkal, Kelurahan Sambikerep, Kec. Lakarsantri, Surabaya dan Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS kembali menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GUNAWAN (DPO). Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynisstyawan Oktavi yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat perihal dugaan adanya penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Shabu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS yang mana petugas menemukan serta mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram yang merupakan poket narkoba yang sebelumnya diterima dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Bahwa selanjutnya Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynisstyawan Oktavi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana dari pengembangan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kelebihan narkoba jenis sabu dari Sdr. Candra (DPO) yang dikonsumsi oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan pada diri para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat netto sejumlah  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, saksi Arfian Pakarti Susilo dan saksi Leynisstyawan Oktavi yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS yang baru kembali dari tempatnya bekerja kemudian pergi ke rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Sesampainya disana, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS melalui 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN kemudian menghubungi Sdr. CANDRA (masuk daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan konsumsi pribadi yang dibayar oleh Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disampaikan oleh Sdr. CANDRA (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kemblaten Gang 11, Kelurahan

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang sebelumnya telah diranjau di dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam pot bunga di bawah sebuah batu. Namun, saat itu para Terdakwa justru menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berdasarkan arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) agar para Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN untuk membagi narkoba sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) narkoba tersebut dibagi oleh para Terdakwa menjadi 3 (tiga) poket yaitu;

- a. 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram yang merupakan pesanan Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dan kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama dengan Sdr. NYOMAN, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).
- b. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan oleh Sdr. NYOMAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 sekitar jam 23.00 WIB ke daerah Wiyung, Surabaya setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan para Terdakwa, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang).
- c. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan ke Sdr. GUNAWAN (DPO) oleh Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 sekitar jam 23.30 Wib ke rumah Sdr. GUNAWAN (DPO) yang beralamat di Jl. Bungkal Gang 2, RT.3, RW.4, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dikirim ke Sdr. GUNAWAN (DPO) dikarenakan terdapat keluhan dari Sdr. GUNAWAN (DPO) perihal berat sabu yang tidak sesuai perjanjian sekaligus juga meminta uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. GUNAWAN (DPO). Atas arahan tersebut, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dan Sdr. GUNAWAN (DPO) bertemu di sebuah Alfamart yang beralamatkan di Bungkal, Kelurahan Sambikerep, Kec. Lakarsantri, Surabaya dan Terdakwa I. CATUR PUTRA

*Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS kembali menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynisstyawan Oktavi yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat perihal dugaan adanya penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Shabu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS yang mana petugas menemukan serta mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram yang merupakan poket narkoba yang sebelumnya diterima dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Bahwa selanjutnya Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynisstyawan Oktavi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana dari pengembangan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

3. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal tanggal 21 Januari 2026, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 00580/NNF/2026 tanggal 30 Januari 2026, diketahui barang bukti nomor berupa 01484/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,419$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
4. Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual,

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**;
4. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **setiap orang**;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Catur Putra Pamungkas Bin Sutantoro dan Mochammad Irfan Bin Hariyanto dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang,

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan fakta hukum angka 4 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**;

Menimbang bahwa mengingat unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I**;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, saksi Arfian Pakarti Susilo dan saksi Leynisstyawan Oktavi yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



jenis shabu dengan berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram, yang merupakan poket narkoba yang sebelumnya diterima dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Kemudian Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynisstyan Oktavi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana dari pengembangan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. CANDRA (DPO);

Menimbang bahwa terkait fakta hukum ditemukannya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat netto sejumlah  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 3 bahwa benar setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Januari 2026, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 00580/NNF/2026 tanggal 30 Januari 2026, diketahui barang bukti nomor berupa 01484/2026/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,419$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 1 (satu) poket shabu berat netto  $\pm 1,419$  (satu koma empat satu sembilan) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I, telah terbukti sebagai **Narkoba Golongan I**;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya **Narkoba Golongan I** pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Para

*Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkaitan dengan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, dengan mengacu pada fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS yang baru kembali dari tempatnya bekerja kemudian pergi ke rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Sesampainya disana, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS melalui 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN kemudian menghubungi Sdr. CANDRA (masuk daftar pencarian orang) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan konsumsi pribadi yang dibayar oleh Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disampaikan oleh Sdr. CANDRA (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang sebelumnya telah diranjau di dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam pot bunga di bawah sebuah batu. Namun, saat itu para Terdakwa justru menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berdasarkan arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) agar para Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN untuk membagi narkotika sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) narkotika tersebut dibagi oleh para Terdakwa menjadi 3 (tiga) poket yaitu;

- 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram yang merupakan pesanan Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dan kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. NYOMAN, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang);

- b. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan oleh Sdr. NYOMAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 sekitar jam 23.00 WIB ke daerah Wiyung, Surabaya setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan para Terdakwa, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang);
- c. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan ke Sdr. GUNAWAN (DPO) oleh Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 sekitar jam 23.30 Wib ke rumah Sdr. GUNAWAN (DPO) yang beralamat di Jl. Bungkal Gang 2, RT.3, RW.4, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dihubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO) untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dikirim ke Sdr. GUNAWAN (DPO) dikarenakan terdapat keluhan dari Sdr. GUNAWAN (DPO) perihal berat sabu yang tidak sesuai perjanjian sekaligus juga meminta uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. GUNAWAN (DPO). Atas arahan tersebut, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dan Sdr. GUNAWAN (DPO) bertemu di sebuah Alfamart yang beralamatkan di Bungkal, Kelurahan Sambikerep, Kec. Lakarsantri, Surabaya dan Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS kembali menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Dukuh Jelidro, RT.1, RW.1, Kav. Melati, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynissyawan Oktavi yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat perihal dugaan adanya penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Shabu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS yang mana petugas menemukan serta mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm$  1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram yang merupakan poket narkoba yang sebelumnya diterima dari Sdr. GUNAWAN (DPO). Bahwa selanjutnya Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynissyawan Oktavi

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang mana dari pengembangan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu dengan berat netto  $\pm$  1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram dari Sdr. CANDRA (DPO)., yang kemudian para Terdakwa mengikuti arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) untuk membagi poket shabu yang diterima menjadi 3 poket yang kemudian 2 poket diantaranya diserahkan kepada orang lain sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO) yang mana para Terdakwa bersedia mengikuti arahan Sdr. CANDRA (DPO) dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari kelebihan narkoba jenis sabu dari Sdr. Candra (DPO) yang dikonsumsi oleh para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai **menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS pergi ke rumah Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN yang beralamat di Manukan Loka 4 Blok 8-A/14 RT.001, RW.002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Sesampainya disana, Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS melalui 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873 milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN kemudian menghubungi Sdr. CANDRA (masuk daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan konsumsi pribadi yang dibayar oleh Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disampaikan oleh Sdr. CANDRA (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang sebelumnya telah diranjau di dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam pot bunga di bawah sebuah batu. Namun, saat itu para Terdakwa justru menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang berdasarkan arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) agar para Terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) poket. Selanjutnya para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN untuk membagi narkoba sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO). Selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) narkoba tersebut dibagi oleh para Terdakwa menjadi 3 (tiga) poket yaitu;

- 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram yang merupakan pesanan Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dan kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN dikonsumsi oleh para Terdakwa bersama dengan Sdr. NYOMAN, Sdr. ARDI, Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang);
- 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan oleh Sdr. NYOMAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 sekitar jam 23.00 WIB ke daerah Wiyung, Surabaya setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan para Terdakwa, Sdr. ARDI,

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. BIMA, dan Sdr. REHAN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang);

- c. 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram yang diantarkan ke Sdr. GUNAWAN (DPO) oleh Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 sekitar jam 23.30 Wib ke rumah Sdr. GUNAWAN (DPO) yang beralamat di Jl. Bungkal Gang 2, RT.3, RW.4, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, telah bekerja sama untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan perannya masing-masing dalam jual beli narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS menelpon Sdr. CANDRA (masuk daftar pencarian orang) untuk memesan narkotika jenis dengan memakai 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX milik Terdakwa II. MOCHAMMAD IRFAN, dengan tujuan konsumsi pribadi yang dibayar oleh Terdakwa I. CATUR PUTRA PAMUNGKAS dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disampaikan oleh Sdr. CANDRA (DPO). Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kemblaten Gang 11, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, para Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) dan saat para Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian para Terdakwa mengikuti arahan dari Sdr. CANDRA (DPO) untuk membaginya menjadi 3 (tiga) poket, kemudian 2 poket diantaranya diserahkan kepada orang lain sesuai arahan Sdr. CANDRA (DPO). Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II **menunjukkan adanya kesamaan kehendak (meeting of minds) dan kerja sama yang erat di antara para Terdakwa untuk merealisasikan peredaran narkotika, sehingga** dapat dikategorikan sebuah permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, telah terpenuhi;

*Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana adalah dipidana pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. Oleh karena ancaman pidana dari pasal a quo bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan pertimbangan bahwa dalam prakteknya penerapan pidana denda dalam perkara narkotika kerap digantikan dengan pidana penjara pengganti denda sehingga belum mencerminkan pemidanaan yang proporsional maupun rehabilitative, dan juga dengan memperhatikan berat ringannya peran atau perbuatan Para Terdakwa serta barang bukti dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup berkeadilan apabila Para Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara tanpa dikumulasikan dengan pidana denda (*vide* : Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat netto sejumlah  $\pm$  1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba, maka sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditentukan terhadap barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Catur Putra Pamungkas Bin Sutantoro** dan Terdakwa II. **Mochammad Irfan Bin Hariyanto** tersebut di atas, terbukti

*Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby*



- secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **Catur Putra Pamungkas Bin Sutantoro** dan Terdakwa II. **Mochammad Irfan Bin Hariyanto** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat netto sejumlah  $\pm$  1,419 (satu koma empat satu sembilan) gram;  
dirampas untuk dimusnahkan;
    - b. 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX warna ungu dengan nomor SIM Card 081133323473 dan nomor IMEI 1 : 355808112569865, IMEI 2: 355808112569873;  
dirampas untuk Negara;
  6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI, S.H. dan RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA YUSTIANINGSIH, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I KADEK ANDI PRAMANA PUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA YUSTIANINGSIH, S.E., S.H.

Hal. 34 dari 33 hal. Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2026/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)